

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3149/2532

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนากรุงเทพ

กองควบคุมโรคติดต่อ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอ็น.โค้ท

บริษัทจันทนิมิตก่อสร้าง จำกัด กับพวก

โจทก์

ผู้ร้อง

ผู้คัดค้าน

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 310, มาตรา 311, มาตรา 312

โจทก์ฟ้องให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้และยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอายัดเงินค่าก่อสร้างที่ผู้ร้องจะจ่ายให้แก่จำเลยที่ 1 ไว้ก่อนพิพากษา เงินจำนวนนี้เป็นเงินค่าปรับที่ผู้ร้องใช้สิทธิปฏิบัติตามสัญญาจ้างก่อสร้างซึ่งผู้ร้องมีสิทธิที่จะปรับได้ตั้งแต่เมื่อจำเลยที่ 1 ผิดนัดและยินยอมให้ผู้ร้องปรับโดยหักกลบลบหนี้ค่าก่อสร้างตั้งแต่ก่อนที่จะมีหมายอายัด ดังนั้น ในขณะที่มีการออกหมายอายัดและนับแต่นั้นต่อมา จำเลยที่ 1 จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องใดต่อผู้ร้องอันจะเป็นเหตุให้โจทก์ขออายัดและจัดการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 310, 311 แม้ต่อมาผู้ร้องจะมีหนังสือแจ้งเจ้าพนักงานบังคับคดีว่ามีเงินจำนวนนั้นและจะจัดส่งมาให้เมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และได้รับเงินจากกรมบัญชีกลางแล้ว ก็ไม่ทำให้จำเลยที่ 1 ซึ่งเดิมไม่มีสิทธิเรียกร้องใดต่อผู้ร้องกลับกลายเป็นผู้มีสิทธิเรียกร้อง หมายอายัดจึงไม่มีผลบังคับผู้ร้อง ศาลเพิกถอนหมายอายัดนั้นได้

คดีนี้สืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้พร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่โจทก์และยื่นคำร้องในกรณีฉุกเฉินขอให้ศาลมีคำสั่งอายัดเงินค่าก่อสร้างอาคารที่ผู้ร้องจะจ่ายให้แก่จำเลยที่ ๑ ไว้ก่อนพิพากษา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งและออกหมายอายัดชั่วคราว ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๒๕ ต่อมาโจทก์จำเลยตกลงกันทำสัญญาประนีประนอมยอมความโดยตกลงให้คำสั่งอายัดชั่วคราวมีผลเป็นคำสั่งอายัดตลอดไป ศาลชั้นต้นพิพากษตามยอม แต่จำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา โจทก์ขอหมายบังคับคดี ผู้คัดค้านยื่นคำร้องขอเฉลี่ยเงินที่โจทก์อายัดไว้ ซึ่งศาลอนุญาต

ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นขอให้เพิกถอนหมายอายัดชั่วคราวที่ศาลชั้นต้นสั่งให้ผู้ร้องส่งเงินตามหมายอายัดไปยังเจ้าพนักงานบังคับคดี อ้างว่าจำเลยที่ ๑ ผิดสัญญาก่อสร้างอาคารผู้ร้องจึงหักเงินค่าจ้างเป็นค่าปรับรวม ๑๖๔,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ร้องมีสิทธิปรับได้ตามสัญญาตั้งแต่ก่อนที่จะได้รับหมายอายัดของศาลและมีสิทธินำเงินดังกล่าวที่หักไว้เป็นค่าปรับมาหักกลบลบหนี้ค่าจ้างโดยไม่ต้องคืนจำเลยที่ ๑ โจทก์ไม่มีสิทธิขอให้อายัดเงินจำนวนนั้น ขอให้เพิกถอนหมายอายัดชั่วคราวลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๒๕

โจทก์และผู้คัดค้านคัดค้านขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้ววินิจฉัยว่า ผู้ร้องได้มีหนังสือถึงเจ้าพนักงานบังคับคดี แจ้งว่ามีเงินค่าปรับที่ผู้ร้องหักไว้ซึ่งอยู่ที่กระทรวงการคลัง ผู้ร้องจะส่งมอบเงินจำนวนนี้ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้เบิกเงินจากกรมบัญชีกลางได้แล้วโดยผู้ร้องจะทำความตกลงกับกระทรวงการคลังต่อไป เท่ากับผู้ร้องยินยอมจะส่งเงินจำนวนดังกล่าวตามคำสั่งอายัดแล้ว จึงเป็นการอายัดสิทธิเรียกร้องให้ชำระเงินหรือมอบทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๓๑๐ (๓), ๓๑๑ เมื่อผู้ร้องไม่ปฏิเสธหรือโต้แย้งนี้ เจ้าพนักงานบังคับคดี

ยอมดำเนินการตามมาตรา ๓๑๒ วรรคสอง ให้ผู้ร้องส่งมอบเงินตามคำสั่งายัดได้ ให้
ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้เพิกถอนหมายอายัดชั่วคราวฉบับลงวันที่ ๒๘
มิถุนายน ๒๕๒๕

โจทก์และผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ร้องกับจำเลยที่ทำสัญญาจ้างก่อสร้าง
อาคารของโรงพยาบาลบาราศนราตุรฉบับลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๒๓ มีข้อตกลงว่า
จำเลยที่ ๑ จะต้องทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน
๒๕๒๔ (และต่ออายุสัญญาให้ถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕) โดยแบ่งงานออกเป็น
๒๒ งวด งานงวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๑๔ จำเลยที่ ๑ ส่งมอบให้ผู้ร้องตามกำหนดในสัญญา
และรับเงินค่าจ้างไปครบถ้วนแล้ว ส่วนงานงวดที่ ๑๕ และงวดที่ ๑๖ ผู้ร้องอ้างว่า
จำเลยที่ ๑ ส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนดต้องถูกปรับเป็นเงิน ๑๖๔,๐๐๐ บาท ส่วนงาน
งวดที่ ๑๗ จำเลยที่ ๑ ก็ละทิ้งงาน ผู้ร้องจึงบอกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน
๒๕๒๕ และจ้างบุคคลอื่นทำการก่อสร้างต่อจนเสร็จ ทำให้ผู้ร้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
กับต้องถูกปรับรายวัน รวมเป็นเงินค่าเสียหายที่จำเลยที่ ๑ จะต้องใช้ให้ผู้ร้องทั้งสิ้น
๗,๐๖๖,๖๔๔ บาท ผู้ร้องฟ้องจำเลยที่ ๑ กับพวกให้ชดใช้เงินแก่ผู้ร้อง และจำเลยที่ ๑
เป็นโจทก์ฟ้องผู้ร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่จำเลยที่ ๑ ตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่
๗๐๑๑-๗๐๑๒/๒๕๒๗ ของศาลชั้นต้น ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ กับพวกร่วม
กันชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ร้อง โดยให้จำเลยที่ ๑ ชำระเงินจำนวน ๓,๖๘๓,๓๔๖ บาท
พร้อมดอกเบี้ย ส่วนคดีสำนวนที่จำเลยที่ ๑ ฟ้องผู้ร้องนั้น ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

จำเลยที่ ๑ ไม่อุทธรณ์ คดีถึงที่สุดไปแล้ว ส่วนผู้ร้องอุทธรณ์ขอให้จำเลยที่ ๑ กับพวก ชดใช้ค่าเสียหายให้ผู้ร้องเต็มตามฟ้อง

มีปัญหาในชั้นฎีกาว่า ผู้ร้องมีเหตุจะให้เพิกถอนการอายัดสิทธิเรียกร้องตาม หมายอายัดลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๒๕ หรือไม่ ได้ความว่าจำเลยที่ ๑ ส่งมอบงาน งวดที่ ๑๕ และงวดที่ ๑๖ เมื่อวันที่ ๑ และ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๒๔ ตามลำดับ ผู้ร้องได้ ตรวจรับและใช้สิทธิปรับจำเลยที่ ๑ เพราะส่งมอบงานล่าช้ารวม ๒ งวดงาน เป็นเงิน ๑๖๔,๐๐๐ บาท โดยหักกลบลบหนี้เงินค่าก่อสร้างที่ผู้ร้องชำระให้จำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๑ ยินยอมรับเงินค่าจ้างที่หักกลบลบหนี้แล้วนั้น ตั้งแต่วันที่ ๔ และ ๒๐ มกราคม ๒๕๒๕ ตามลำดับ ซึ่งเป็นระยะเวลาก่อนที่จะมีหมายอายัดชั่วคราว ดังกล่าว หลังจาก นั้นจำเลยที่ ๑ ละทิ้งงานศาลชั้นต้นวินิจฉัยถึงที่สุดแล้วว่า จำเลยที่ ๑ เป็นฝ่ายผิด สัญญาจ้าง พินาศหักกลบลบหนี้ที่จำเลยที่ ๑ จะพึงได้จากผู้ร้องแล้ว ให้จำเลยที่ ๑ ต้องชำระค่าเสียหายแก่ผู้ร้อง แม้เรื่องค่าเสียหายจะยังไม่ถึงที่สุด แต่สิทธิเรียกร้อง ของจำเลยที่ ๑ ที่จะพึงมีต่อผู้ร้องนับแต่วันที่ออกหมายอายัดชั่วคราวเป็นอันหมดสิ้น ไป คดีมีปัญหาได้เถียงขึ้นมาสู่ศาลฎีกาสำหรับเงินจำนวน ๑๖๔,๐๐๐ บาท ที่ผู้ร้องใช้ สิทธิปรับจำเลยที่ ๑ เท่านั้น ศาลฎีกาเห็นว่า เงินจำนวนนี้เป็นเงินค่าปรับที่ผู้ร้องใช้ สิทธิปรับตามสัญญาซึ่งผู้ร้องมีสิทธิที่จะปรับได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ผิดนัดและเมื่อ จำเลยที่ ๑ ยินยอมให้ผู้ร้องปรับโดยหักกลบลบหนี้ค่าก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๑ ก่อนที่จะมีหมาย อายัดชั่วคราวดังกล่าว กับทั้งศาลชั้นต้นก็ได้พิพากษาให้ผู้ร้องต้องส่งคืน ดังนั้นใน ขณะที่มีการออกหมายอายัดชั่วคราวดังกล่าวและนับแต่นั้นต่อมา จำเลยที่ ๑ จึงไม่มี สิทธิเรียกร้องใดต่อผู้ร้องอันจะเป็นเหตุให้โจทก์ขออายัดและจัดการตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๓๑๐ (๓), ๓๑๑ แม้ต่อมาผู้ร้องจะมีหนังสือ แจ้งเจ้าพนักงานบังคับคดีว่ามีเงินจำนวน ๑๖๔,๐๐๐ บาท จะจัดส่งมาให้เมื่อได้รับ อนุญาตจากกระทรวงการคลังและได้รับเงินจากกรมบัญชีกลางแล้ว ก็ไม่ทำให้จำเลย ที่ ๑ ซึ่งเดิมไม่มีสิทธิเรียกร้องใดต่อผู้ร้องกลับกลายมาเป็นผู้มีสิทธิเรียกร้องหมาย

อายัดชั่วคราวลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๒๕ จึงไม่มีผลบังคับผู้ร้อง ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย
ฎีกาข้ออื่นของโจทก์และผู้คัดค้านต่อไป

พิพากษายืน.

(ส่อง สุขะปยุณณพันธ์-สวัสดิ์ รอดเจริญ-เดชา สุวรรณโณ)

ศาลแพ่ง - นายทองเลื่อน พูลพิพัฒน์

ศาลอุทธรณ์ - นายเคลื่อน วัฒนเมธียานนท์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ